काठमाडौं

आ.व. २०   /

सि.नं.	मुद्दा नं./ रजिष्ट्रेशन नं./मिति	वादी/प्रतिवादीको नाम, थर	मुद्दा	फाँटवाला	फैसला किसिम	फैसला मिति

जिल्ला अदालत

को राय किताब

छोटकरी राय तथा न्यायाधीशको दस्तखत र पक्षहरुको सहीछाप	कैफियत
(ङ) अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको 9181513.98 USDT को सम्पूर्ण historical transaction तथा 741.97873621 USDT मौज्दातलाई तीनै प्रतिवादीको संयुक्त कारोबार वा प्रस्तुत कसूरको बिगो कायम गर्ने दाबी शङ्कारहित प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेकाले सो हदसम्मको अभियोगदावी पुग्न सक्दैन। (च) मु.अ.सं. २०७४ को दफा २६२क को उपदफा (२) अन्तर्गतको कसूरको लागि कुनै निश्चित व्यावसायिक कारोबारको वास्तविक हिसाब नदेखिने गरी रकम भुक्तानी लिने-दिने कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणित हुन सकेको देखिएन। हालको रू १२,२०,०००/- रकमसमेत भुक्तानी हुनुअघि बरामद भएको अवस्था छ। कुनै पृथक व्यावसायिक कारोबारको वास्तविक हिसाब लुकाउने उद्देश्य र कार्य स्वतन्त्र रुपमा प्रमाणित नभएकाले दफा २६२क को उपदफा (२) अन्तर्गत कसूर कायम गर्न मिलनेदेखिएन। हुण्डीसम्बन्धी कसूर स्थापित नभएको र अभौतिक मुद्रासम्बन्धी कसूरको उद्योग तथा योको मतियारसम्म कायम भएको हुँदा मु.अ.सं. २०७४ को दफा १२२क, दफा २६२क. को उपदफा (२) बमोजिमको कसूर तथा दफा ४२ बमोजिमको स्वीकृत कसूर कायम गरी पाउँ भन्ने अभियोगदावी सोहदसम्म पुग्न नसक्ने ठहर्छ। ——————— ——————प्रतिवादी प्रवेश अली भन्ने एसके बसिर इकबाल र नरेश रेउलेलाई दफा २६२क. को उपदफा (२) मा निर्धारित सजायको दफा ३४ को उपदफा (२) बमोजिम आधा सजाय हुने तथा प्रतिवादी दिप्ती पोखरेल सजाय निजको संलग्नताको मात्रा विचार गरी उक्त उद्योगमा हुने सजायलाई आधार मानी दफा ३६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने देखिंदा सजाय निर्धारणका लागि—कानूनबमोजिम प्रतिवादीका कानून व्यवसायीबाट सजायपूर्वको प्रतिवेदन लिई मिसिल सामेल राखी मिति २०८३।२।१८ मा सजाय निर्धारण पेसी तोकी — नियमानुसार पेश गर्नु। शिवप्रसाद आचार्य २०८३।२।१३	